主題精選：減徵 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 原地價之認定
發布日期: 2019-05-23
內文
各位同學好
地政士考試將近，有關土地稅法規部分，應注意土地增值稅有關「原地價」與「減徵」之認定
概念，茲舉例如下：
某甲參與市地重劃後配回之土地贈與其妻乙，嗣後妻乙再將該土地出售於丙。試問乙得否主張
重劃後土地移轉增值稅之減徵規定？於計算土地漲價總數額時，其原地價以何為準？試說明
之。
• (一) 涉及法規：
1. 配偶相互贈與之土地，不課徵土地增值稅。但於再移轉第三人時，以該土地第一次贈與前
之原規定地價或前次移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。
2. 經重劃之土地，於重劃後第一次移轉時，其土地增值稅減徵百分之四十。
• (二) 適用說明：
本題甲將土地贈與其妻乙是否被認定為第一次移轉，將影響是否適用土地增值稅減徵，其情形
應分述如下：
1. 甲乙贈與時，「有」申請不課徵土地增值稅因有申請不課徵，該次租稅遞延，故非屬重劃
後第一次移轉之情形。因此，當乙再將土地出售於丙，仍得適用土地增值稅減徵百分之四
十。此時，原地價為甲當初取得之申報移轉現值或原規定地價。
2. 甲乙贈與時，「未」申請不課徵土地增值稅因未
申請不課徵，該次贈與移轉即屬重劃後第一次移轉

之情形，甲的土地增值稅得予減徵百分之四十。惟
當乙再將土地出售於丙，即無土地增值稅之減徵。
此時，原地價為乙取得時之申報移轉現值。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下